

DESPACHO Nº 01/2026/ENG-SRA-ES

**PROCESSO NUP:** 10783.000206/2026-71

**PARA:** Equipe de Pregoeiro e Equipe de Licitações

**DE:** Luis Fernando (SRA-ES)

**ASSUNTO:** Encaminhamento de Cláusulas Obrigatórias para Atualização do Termo de Referência e da Minuta de Contrato (Atendimento às Recomendações dos §§ 45, 97, 98 e 110 do Parecer nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMARIO/SCGP/CGU/AGU).

Prezados,

Em cumprimento às recomendações exaradas pela Consultoria Jurídica da União no **Parecer nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMARIO/SCGP/CGU/AGU**, o Setor de Engenharia encaminha as redações padronizadas das cláusulas que **devem ser inseridas no Termo de Referência e na Minuta de Contrato** antes da publicação do Edital:

**CLÁUSULA 1: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – DETALHAMENTOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES (§ 44 e § 45)**

(Inserir no capítulo "Das Obrigações da Contratada" do Termo de Referência e na Minuta Contratual)

**"Cláusula [X]. Dos Detalhamentos Executivos Complementares:**

Com fundamento no art. 46, § 1º, e no art. 6º, inciso XXVI, da Lei nº 14.133/2021, caberá à futura CONTRATADA elaborar todos os detalhamentos executivos complementares necessários à adequada execução dos serviços, incluindo, sem limitação: projetos de instalação e operação de canteiro, detalhamento de pontos de ancoragem para trabalho em altura (NR-35), planos de montagem de andaimes e balancins, procedimentos executivos de impermeabilização/selagem e demais peças técnicas de campo exigíveis para a perfeita execução do objeto.

**Subcláusula Primeira:** Tais documentos terão caráter complementar ao acervo técnico disponibilizado pela Administração, não implicando alteração de escopo, quantitativos ou soluções técnicas originalmente aprovadas, e deverão ser submetidos previamente à apreciação e aprovação da Fiscalização antes do início de cada frente de serviço.

**Subcláusula Segunda:** Os custos decorrentes da elaboração dessas peças técnicas consideram-se incluídos nos preços contratados, encontrando-se devidamente absorvidos pelos encargos de Administração Local e pela taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), não sendo devido qualquer pagamento adicional a este título.

**Subcláusula Terceira:** A responsabilidade pelo fornecimento, compatibilização e atualização desses detalhamentos executivos complementares permanecerá integralmente sob encargo da CONTRATADA durante toda a vigência contratual."

## CLÁUSULA 2: MATRIZ DE RISCOS E REGRAS DE SUB/SUPERESTIMATIVAS (§ 97 e § 98)

(Inserir como Cláusula Contratual ou Anexo do Termo de Referência e Contrato)

### "Cláusula [Y]. Da Matriz de Riscos e Regras de Equilíbrio Econômico-Financeiro:

Com amparo no art. 22 e no art. 103 da Lei nº 14.133/2021, e em observância às diretrizes do Acórdão TCU nº 1.977/2013-Plenário e do art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983/2013, o regime de empreitada por preço global obedecerá às seguintes regras de distribuição objetiva de riscos:

**Subcláusula Primeira (Mera Imprecisão e Álea Ordinária):** Em razão do regime de empreitada por preço global, eventuais discrepâncias de medição de até 5% (cinco por cento) nos quantitativos físicos de itens individuais, ou que somadas representem impacto de até 2% (dois por cento) do valor total contratado, serão consideradas mera imprecisão material inerente ao objeto, correndo sob encargo e risco exclusivo da Contratada, não ensejando direito a aditamento contratual de valor ou reequilíbrio.

**Subcláusula Segunda (Subestimativas e Superestimativas Relevantes):** Somente ensejarão aditamentos contratuais para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro aquelas variações que cumulativamente:

- a) Recaiam sobre serviços de alta relevância técnica e financeira enquadrados na Classe A da Curva ABC do orçamento de referência;
- b) Resultem de divergências relevantes ou vícios ocultos comprovadamente imprevisíveis em vistoria preliminar diligente;
- c) Observem estritamente o limite regulamentar máximo de tolerância de erros de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, nos moldes do art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983/2013.

**Subcláusula Terceira (Riscos Climáticos e Segurança):** Paralisações decorrentes do regime de chuvas ordinário na Grande Vitória são de responsabilidade da Contratada, cabendo a esta planejar o cronograma das etapas externas (fachada, pintura e marquise). Eventos de força maior serão tratados por suspensão de prazo. A segurança do trabalho em altura (NR-35) e o fornecimento de todos os EPCs/EPIs correm sob responsabilidade exclusiva da Contratada."

## CLÁUSULA 3: HARMONIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA (§ 110)

(Ajustar o item correspondente do Edital e do Termo de Referência)

**"Cláusula [Z]. Da Vistoria Técnica (Facultativa):**

A realização da vistoria prévia ao local de execução dos serviços é FACULTATIVA ao licitante.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria técnica no Edifício Sede do MGI-ES, deverá apresentar, juntamente com sua proposta, DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO das condições locais, da complexidade dos serviços e do grau de dificuldade das intervenções, não podendo alegar desconhecimento futuro para pleitear aditivos de prazo ou de valor."

Encaminha-se para a devida incorporação nas minutas e prosseguimento do feito.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2026.

Engº. Civil, MSc. Luis Fernando Dias